中国金融电子化集团有限公司
采购代理机构管理办法

第一章 总则

第一条 为加强采购代理机构监督管理,根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购代理机构管理暂行办法》《公司采购管理规定》等，制定本办法。

第二条 本办法所称采购代理机构（以下简称代理机构）是指受公司委托从事采购代理业务的社会中介机构。

第三条 公司采购管理部（以下简称采管部）负责集中采购项目委托代理事宜，公司集中采购管理委员会（以下简称集采委）是集中采购项目委托代理事宜的决策管理机构。

第二章 代理机构选择及服务职责

第四条 代理机构代理采购业务应当具备以下条件:

（一）具有独立承担民事责任的能力;

（二）建立完善的采购内部监督管理制度;

（三）拥有不少于 5 名熟悉采购法律法规、具备编制采购文件和组织采购活动等相应能力的专职从业人员;

（四）具备独立办公场所和代理采购业务所必需的办公条件;

（五）具备必要的评审场地和录音录像等监控设备设施并符合政府规定的标准。

第五条 公司根据采购项目特点、代理机构专业领域等，通过集中采购择优选择两家或两家以上代理机构，任何单位和个

人不得干预选择过程。

第六条 代理机构受公司委托办理采购事宜，应当与公司签订委托代理协议，明确采购代理范围、权限、期限、档案保存、代理费用收取方式及标准、协议解除及终止、违约责任等具体事项，约定双方权利义务。代理协议期限为两年，服务期满后应重新采购。

第七条 公司给代理机构分配采购项目采用依次轮流委托方式（首次委托为评审排名在前的合作代理机构）。

第八条 代理机构应当严格按照委托代理协议的约定依法依规开展采购代理业务。代理机构应当严格规范管理专家库，严格管理开标及评审过程，开标及评审活动应当全程录音录像，录音录像应当清晰可辨，音像资料作为档案文件一并存档。

第九条 代理机构应当提高工作效率，不得拖延采购工作进展，采购文件的确认、采购文件发布、中标通知书提交确认、中标通知书发出均不得超出三个工作日。

第十条 代理机构专家库应向公司免费开放，代理机构根据公司需要提供免费抽取专家服务。

第十一条 代理费用由中标、成交供应商支付。代理机构应当在采购文件中明示代理费用收取方式及标准，随中标、成交结果一并公开本项目收费情况，包括具体收费标准及收费金额等。

第十二条 代理机构应当将采购文件（包括质疑、澄清文件）、公告、评标过程和结果文件完整提交给采管部。在委托代理协议中约定由代理机构负责保存的文件，代理机构应当妥

善保存。代理机构不得伪造、变造、隐匿或者销毁采购相关文件，文件的保存期限为从采购结束之日起至少十五年。

采购文件可以采用电子档案方式保存。采用电子档案方式保存采购文件的，相关电子档案应当符合《中华人民共和国档案法》《中华人民共和国电子签名法》等法律法规的要求。

第三章 监督检查及异常情况处理

第十三条 公司定期对代理机构的工作进行监督检查，包括开标、专家抽取、采购项目文档管理等事宜。

第十四条 代理机构应遵循公开、公平、公正、诚实信用和合规、效率、效益的原则开展工作。公司按照《中国金融电子化集团有限公司集中采购供应商管理办法（试行）》对代理机构进行管理和评价。

第十五条 代理机构出现下列情况的，采管部将对代理机构发出监督提醒，对同一代理机构发出第三次监督提醒的，采管部将取消该代理机构备选供应商资格。

（一）拖延项目进展，未按第九条规定开展工作的；

（二）在采购文件编制及项目评审中出现错误的，如未发现投标文件存在问题、未发现围标串标痕迹、未发现供应商存在关联关系的；

（三）采购档案资料提交不完整的；

（四）其他工作延误或失误情形的。

第十六条 代理机构有下列情况之一的，公司将终止其服务。

（一）被政府财政部门责令禁止代理采购业务的；

（二）对有关行政监督部门依法责令改正的决定拒不执行的；

（三）违反保密纪律或者回避规定，给公司造成重大损失的；

（四）违反规定隐匿、销毁、伪造、变造应当保存的采购文件和图像影音资料的；

（五）采购文件、采购程序、评审过程及结果存在重大缺陷或者较重违法违规行为的；

（六）在代理过程中，接受商业贿赂或者获取不正当利益的；

（七）与供应商或者评审专家串通，损害国家利益、社会公共利益和公司权益的；

（八）代理的采购项目在采购文件编制及评审中存在重大失误的；

（九）法律、法规和规章以及委托协议中约定禁止的其他行为的。

第十七条 代理机构出现第十六条情形的，采管部应将具体情况立即报告集采委，根据集采委意见采取相应措施，及时终止其代理服务，并视情况报告纪委及有关部门，追究相关责任，造成经济损失的应予赔偿。

第十八条 公司采购工作相关人员在代理机构管理中存在滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的，依照国家及公司有关规定追究相关责任；涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理。

第四章 附则

第十九条 本办法自2024年8月5日起施行。原《中国金融电子化集团有限公司采购代理机构管理办法（试行）》（金电字〔2023〕号附件23）同时废止。